c) 12 tháng kể từ ngày Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư

d) 12 tháng kể từ ngày Tổ chức hành nghề luật sư ra quyết định nhận người tập sự hành nghề luật sư

Câu 19: Người tập sự hành nghề luật sư được liên hệ với cá nhân, cơ quan, tổ chức để:

a) Thực hiện việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

b) Thực hiện các hoạt động có liên quan đến việc bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

c) Tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác một cách tốt nhất nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

d) Đại diện cho luật sư hướng dẫn tập sự cung cấp thông tin pháp lý và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khach hàng

Câu 20: Trong thời gian tập sự, ngoài nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư còn có nghĩa vụ:

a) Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ việc thực hiện các công việc trong thời gian tập sự

b) Lập nhật ký tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ số lần bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng

c) Lập thời khóa biểu tập sự, trong đó ghi chép đầy đủ số lần tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác cho khách hàng

d) Lập thời khóa biểu tập sự, ghi chép lịch đến tổ chức hành nghề tập sự

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Câu hỏi tự luận (3 điểm)

1. Anh/Chị hãy trình bày mối quan hệ giữa luật sư hướng dẫn với người tập sự hành nghề luật sư ?

Câu 2: Tình huống tự luận (4 điểm)

Trong một lần tham gia giao thông, Q lạng lách gây va quẹt với H, đã không xin lỗi Q còn hung hăng nhào đến đánh H, nhưng không ngờ H có võ nên H đã đá Q một cú vào chân làm gãy xương chân, giám định thương tật là 18%. Do bị khởi tố về ***tội cố ý gây thương tích*** nên H đã nhờ luật sư A bào chữa cho mình. A đã hứa với H sẽ bào chữa cho H không ở tù với mức thù lao là 50 triệu đồng. Kết quả, bản án sơ thẩm của Tòa án cấp huyện chỉ tuyên H 3 năm tù cho hưởng án treo, vì H đã phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên sau đó, Viện kiểm sát cấp huyện đã kháng nghị lên Tòa án cấp tỉnh và H bị tuyên 2 năm tù.

Hỏi:

a) Hành vi hứa bảo đảm kết quả H không bị ở tù của luật sư A có vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư không ? Giải thích tại sao ?

b) Khi người nhà của H đến yêu cầu luật sư trả lại một nửa số tiền đã nhận, luật sư A nói đã thực hiện đúng hợp đồng và không trả lại tiền. Anh (Chị) có ý kiến gì về thái độ ứng xử của luật sư A?

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)